

1522524-48.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... espontânea. Não aceitável quando o réu denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio" (HC 73.075-SP, 2ª T., rel. Maurício Correa, 12.03.1996, v.u.)."

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno definitiva em 08 (oito) meses de detenção, proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522524-48.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522524-48.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2271057/2019 - 24º D.P. PONTE RASA, 7452721 - 24º D.P. PONTE RASA, 6583/19/224 -

24º D.P. PONTE RASA, 2271057 - 24º D.P. PONTE RASA, 6583/19/224 - 24º D.P. PONTE

RASA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

Gilberto Santos Dorea

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Gilberto Santos Dorea, devidamente qualificado, foi denunciado e está sendo processado, como incurso nas penas do artigo 306, caput e parágrafo 1º, inciso II, e 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, porque, de acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2019, às 22h35, na Avenida São Miguel, 2153, Ponte Rasa, nesta Comarca, o réu conduziu, sem habilitação para tanto, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 95/96).

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2020 (fl. 98).

Apresentada defesa prévia (fls. 113/114), foi confirmado o recebimento da denúncia (fls. 116/117).

Em audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada em 16 de fevereiro de 2022, foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

O representante do Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime tipificado na denúncia (previsto no artigo 306, §1º, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro), para

aquele previsto no artigo 309 do CTB. Requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, ou, de forma subsidiária, o regime semi-aberto. Por fim, requereu o direito do réu recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. Fundamento nos seguintes termos.

A lei 11.705/08 alterou a redação do art. 306 do CTB, que passou a dispor que:

"Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

Posteriormente, com o advento da n. 12.760, de 2012, o artigo 306 foi novamente alterado, passando a prever:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine

dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)"

Após a edição da n. 12.760, de 2012, portanto, a concentração de álcool deixou de estar prevista no caput do artigo 306 do CTB, passando a constar no parágrafo 1º, que se remete ao caput, quando diz que a alteração psicomotora será considerada pela constatação válida da concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite permitido.

Dessa forma, o cerne da proibição destina-se à direção de veículo automotor por pessoa com a capacidade psicomotora alterada (por álcool ou outras substâncias). O tipo deixou de exigir, para sua configuração, a demonstração de dosagens mínimas específicas de álcool no sangue e no ar expelido pelos pulmões, não há mais como falar em atipicidade no caso de recusa aos exames diretos (inciso I).

E isto porque os indiretos (inc. II e parágrafo 2º) também podem indicar alteração da capacidade psicomotora do motorista.

Ainda se mostra a preferência pela prova mais técnica prevista no inciso I (que deve ser a primeira opção). Sem se descartar, contudo, outros meios de prova no caso dela se tornar impossível.

No caso dos autos, não foi realizado exame de sangue ou etilográfico. Por sua vez, do exame clínico (fls. 77/78), conclui-se que o acusado estava embriagado.

No mesmo sentido, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram, unisonamente, que o réu apresentava sinais de embriaguez quando da ocorrência descrita na denúncia.

A testemunha Gledson declarou que estava em patrulhamento, quando observaram um carro ziguezagueando na via pública. Abordaram o condutor e observaram que ele estava com odor etílico, deambulação comprometida, olhos vermelhos e confusão na fala. Declarou que, na ocasião, o réu informou que havia ingerido bebida alcoólica e que não possuía habilitação.

A testemunha Felipe declarou que estavam em patrulhamento, quando avistaram veículo vindo em zigue-zague e estacionando na calçada. Fizeram a abordagem e o condutor demonstrava estar embriagado, com hálito etílico, andar cambaleante, fala comprometida e olhos vermelhos. O condutor não tinha documento do veículo, nem apresentou CNH. Não se recorda do réu na audiência.

Dessa forma, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o conjunto de sinais indicativos de embriaguez do réu quando da ocorrência descrita na inicial acusatória, satisfazendo o ônus da prova quanto a todos os elementos do tipo penal. Assim, demonstrado a contento que o acusado dirigia veículo automotor em via pública - de forma intencional por ele mesmo admitida - com a capacidade

psicomotora alterada em razão do uso de álcool, o que foi comprovado pela prova pericial (fls. 77/78) e pela prova oral produzida.

A negativa do acusado, portanto, ficou isolada. Em verdade, o acusado admitiu em parte a imputação, pois reconheceu que consumiu cerveja antes de conduzir o veículo. Admitiu também que conduziu o automóvel sem ser habilitado.

A tese de auto-defesa de que não estava embriagado, pois limitou-se a ingerir uma lata de cerveja não merece credibilidade, ante a colidência com o laudo pericial de fl. 78. Não há razão alguma que mitigue a idoneidade do perito, muito menos que traga indícios de que o réu não foi submetido ao exame médico como relata o laudo. Não está demonstrado que o acusado tenha agido sob o manto de excludente de ilicitude ou da culpabilidade. Pois, conforme declarado pelo próprio acusado, ele deliberou tomar a direção de veículo automotor, mesmo depois de beber, colocando em risco a segurança viária e de pessoas, por sua livre, espontânea e reprovável vontade. A ingestão de álcool alterou a capacidade psicomotora, o que demonstrou a oitiva das testemunhas, sendo irrelevante a quantidade da substância ingerida. O fato de que o réu conduziu veículo automotor com alteração psicomotora pela influência de álcool, por si só, configura risco potencial, já suficiente ao aperfeiçoamento do tipo. Diante disso, forçosa a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, na forma do §1º, incisos II, da Lei 9503/1997.

O documento de fls. 131/133 comprova que o réu não era habilitado para conduzir veículo automotor na data dos fatos, o que torna imperiosa a aplicação da agravante prevista no parágrafo primeiro do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A eventual razão da abordagem derivar de suspeita de cometimento de roubo pelo carona é absolutamente irrelevante, até porque sequer está provada. No mais, o réu não demonstrou que os policiais tivessem contra ele qualquer indisposição que pudesse leva-los a falsa incriminação. Indubitável, pois, a prova do cometimento do crime, a condenação é o único desfecho possível.

Finalmente, uma vez devidamente comprovada a embriaguez ao volante, a conduta do réu se subsume ao tipo previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, de forma que inviável a desclassificação para o crime menor previsto no artigo 309 do CTB, que é absorvido pelo crime objeto da acusação.

Passa-se ao cálculo da pena.

Analisando-se os antecedentes do réu (fls. 39/47), verifica-se que o acusado sofreu uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, nos autos do processo 0006512-72.2004 da 01ª Vara Distrital do Foro de Ferraz de Vasconcelos, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado em 17/03/2018 e extinção da pena em 09/01/2018 (fl. 44). Trata-se de condenação com trânsito em julgado antes do fato que aqui se julga e com extinção da pena em intervalo inferior ao prazo do artigo 64, I, do CP. Tal condenação será tomada como reincidência, não se prestando a configurar mau antecedente para evitar dupla apenação pelo mesmo fato.

Conclui-se, assim, que o réu é reincidente.

Na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbra-se que a conduta delitiva manteve-se adstrita à reprovabilidade inerente à gravidade abstrata do delito. Por essa razão, na primeira fase da dosimetria, estabeleço a pena base em 06 (seis) meses de detenção, proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena presente a agravante da reincidência, o que fomentará o aumento da pena em 1/6 (um sexto). No mais, presente a agravante prevista no artigo 298, III, do CTB, eis que provado que o réu não possuía habilitação para dirigir à época dos fatos, razão pela qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), estabelecendo-a, portanto, em 08 (oito) meses de detenção, proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 13 (treze) dias-multa.

Pontue-se que as declarações do acusado em Juízo não podem ser aceitas para a configuração da atenuante da confissão, pois visavam a afastar a materialidade

delitiva, inferindo o réu que, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, a pequena quantidade seria insuficiente para embriagá-lo. Face a tal intento, ficou sem espontaneidade o ato, o que afasta a benesse do artigo 65. Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci: "Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal. A propósito, anote-se: STF: "Confissão espontânea. Não aceitável quando o réu denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio" (HC 73.075-SP, 2ª T., rel. Maurício Correa, 12.03.1996, v.u.)."

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno definitiva em 08 (oito) meses de detenção, proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 13 (treze) dias-multa.

Não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorize a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento será o semi-aberto, considerando a reincidência do acusado, com fundamento no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Nessa toada,, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semi-aberto.

Considerando que o réu é reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal e no artigo 77, inciso II, do Código Penal, o que obsta, respectivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão da pena.

Por fim, decido

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar Gilberto Santos Dorea, inscrito no CPF/MF n. 143.212.408-08, portador do RG n. 23973949-8, filho de Antonio Fonseca Dorea e Anita Ferreira dos Santos Dorea, nascido em 05/03/1971, natural de Floresta Azul/BA, à pena de 08 (oito) meses de detenção, proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput e parágrafo 1º, inciso II, e 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o vulto da pena imposta, que não será cumprida em regime de máxima segregação, reconheço o direito de recorrer em liberdade. Reconheço o direito do réu apelar em liberdade.

Expeça-se guia de execução, que será provisória, caso haja recurso de qualquer das partes.

Concedo ao réu a gratuidade da justiça, já que assistido pelo convênio com a a Defensoria Pública e não restou demonstrado que possui posses incompatíveis com a declaração de pobreza. Sucumbente, condeno-o ao pagamento das custas e despesas do processo, cuja execução fica suspensa por força da gratuidade ora concedida.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito do patrono dativo, no patamar máximo da tabela.

P.I.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA